ប្រការនេះមានន័យថានីតិអន្ត ឬ ជាតិមានប្រាធានបទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៅតាមហេតុការណ៍នីមួយៗហើយខាងក្រោមនេះជា ឧទាហរណ៍ ដែលបង្ហាញឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ជាវិធាន នៅដាច់ៗ ពីគ្នានៃនីតិអន្តជាតិ និងអង្គការអន្តជាតិនីតិអន្តេជាតិឯកជន ជាផ្នែកមួយនៃ ឬ ទំនាមទំលាប់ហើយអាចមានលក្ខណៈជានីតិអន្តជាតិ ដែលចែងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ។

១.៥.៣. ទស្សនៈស្តីពីការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិ

នីតិអន្តរជាតិទំនើបបានកើតឡើងអាស្រ័យដោយលទ្ធផលនៃការទទួលយកនូវគំនិតដែលផ្តោតលើ អាធិបតេភាពរបស់រដ្ឋ។ នៅក្នុងសតវត្សទី១៦មនុស្សជាតិបានដឹងអំពីច្បាប់រូម៉ាំង។ បន្ទាប់មកនីតិវិទូសញ្ជាតិហូឡង់គឺលោក ហូកូក្រូទូស្សន៍ ដែលប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមលោកថា ជាបិតានៃនីតិអន្តរជាតិទំនើបនោះ បានសរសេស្នាដៃមួយមានចំណងជើងថា សង្គ្រាមនិង សន្តិភាព ចេញផ្សាយ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦២៥ និង ស្នាដៃមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា សេរីភាពសមុទ្រ ចេញផ្សាយ ១៦០៩ ស្នាដៃរបស់លោកបានជះឥទ្ធពលលើដំណើរការប្រែប្រួលអន្តរជាតិ ពិសេសក្នុង ការដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋដោយសន្តិវិធី។ គំនិតរបស់លោកបានក្លាយទៅថាបឋមសិលាក នៃប្រពន្ធអន្តរជាតិដែលបង្កើតបានជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៃទីក្រុង វេសប៉ាឡា ១៩៤៨។ សន្ធិសញ្ញានេះបានឈានទៅបញ្ចាប់ជាស្ថាពរនូវសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ។ លោកបានបង្ហាញឱ្យយើងថា ប្រជាជាតិទាំងឡាយក្នុងនាមបុគ្គល គឺស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ជាទូ ទៅមួយ ដោយផ្អែកលើសីលធម៌ និងយុត្តិធម៌របស់ព្រះអាទិទេព ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងនយោបាយ ដឹកនាំរដ្ឋ រហូតដល់ការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រងគ្រងប្រជាតិ។ នីតិប្រជាជាតិកើតឡើងអាស្រ័យ ដោយមានការព្រមព្រៀងពីសំណាក់នៃសហគមន៍នៃប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយឈរលើគោលការណ៍ (ប៉ាតាសន់សេវេនដារ)។ គោលការណ៍នេះចេញមកពីពាក្យឡាតាំងដែលជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយត្រូវតែរក្សាទុក។
អាស្រ័យដោយគោលការណ៍នេះហើយទើបគោលការនៃនីតិស៊ីវិល និង នីតិអន្តរជាតិ បានប្រកាន់យកមកធ្វើជា គោលការហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ គោលគំនិតនេះមានន័យបំផុត ដែលគោលការណ៍ ឆ្លុះ បញ្ចាំងឱ្យឃើញ ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន ចរិកជាឯកជន ពង្រឹងនូវ(ខ)នីមួយៗ ដើម្បីកុំឱ្យមានការបំពានទៅលើកាតព្វកិច្ចដែលមានចែង នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ដោយសារកត្តានេះហើយ ទើបមានការបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនាសម័យ បច្ចុប្បន្ននេះ គេតែងតែកត់សម្គាល់នូវខ្លឹមសារ នឹងមាត្រាដែលចែងថា រាល់សន្ធិសញ្ញាដែលចូល ជាធរមានជាចំណងគតិយុត្តភ្ជាប់ទៅនឹងភាគីទាំងឡាយដែលចាំបាច់ត្រូវតែងអនុវត្តឱ្យមានប្រសទ្ធិភាពដោយឆន្ទៈល្អ។ មូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍ឆន្ទៈល្អរបស់សន្ធិសញ្ញាមានន័យថាភាគីនៃហត្ថលេខី នៃសន្ធិសញ្ញាមិនអាចយកទៅប្រឈមជាមួយនីតិរដ្ឋដែលឈានដែលឈានទៅធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុក្រឹតភាពនៃនីតិអន្តរជាតិបានឡើយ។ ដូច្នេះមានតែគោលការណ៍នេះដែលធ្វើឱ្យនិយាមនីតិអន្តរជាតិទូទៅមិនអាចប្រែប្រួលបាន ឬ នីតិវិទូបុរាណប្រសិទ្ធនាមម្យ៉ាងទៀតថាជាគោលការណ៍មានន័យថាគោលការនៃការបង្ខិតបង្ខំ។ ប៉ុន្តែនៅមានគោលការណ៍នីតិមួយទៀតដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃ តិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់។ គោលការនេះមានន័យថាកាតព្វកិច្ច

ដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលនៅក្នុងករណីខុសឆ្គង អាចមានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ អាស្រ័យកត្តាកាលៈទេសៈ ។

បន្ទាប់មកមាននីតិវិទូហូឡង់ម្នាក់ទៀត លោកខនីលីសវ៉ាន់ប៉័រគើសុខ បានរួមចំណែកចំពោះការ អភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ ជាពិសេស នីតិសមុទ្រ ។ អ្នកការទូតស្វីស គឺលោក អីមីរ៉េចដេវិលទ័រ បានសរសេរស្នាដៃដែលចំណងជើងថា នីតិប្រជាជាតិ ។

១.៥.៤. ព្រឹត្តិការណ៍វិវឌ្ឍន៍នៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនីតិអន្តជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ មិនដូចការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡើយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ តុលាការមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះកាត់ក្តីចំពោះអធិករណ៍ទាំងឡាយ។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់តុលាការនោះ ឋិតនៅត្រង់ថា តុលាការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ និងប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រ ហើយទីបំផុតនឹងចេញសាលដីការដើម្បីឱ្យអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយនូវរាល់អធិករណ៍នានាតាម រយៈតុលាការ មានភាពស្មុគស្មាញជាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការជាតិ។ មូលហេតុមានកត្តាបីសំខាន់គឺ:

ទី១ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយអធិករណ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយតុលាការពិភពលោក។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ(តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ) មិនមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជា ឯកជន ជាបុគ្គល ឬ ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយ ។ មានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាចយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅដាក់ឱ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ កាត់សេចក្តីបាន ដោយយោងទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងពីរថា សុខចិត្តយល់ព្រមយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅឱ្យតុលាការនោជំនុំជម្រះ ។

ទី២ ទោះបីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ជាស្ថាប័នតុលាកាពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែយុត្តាធិការ និងសាលក្រមរបស់តុលាការនេះ គ្មានចរិតនៃការបង្ខិតបង្ខំទេ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ រដ្ឋដែលជាភាគីចាញ់ក្តី មិនព្រមទទួលស្គាល់និងអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការពិភពលោកនេះទេ ។

ទី៣ ឧបសគ្គមួយទៀត ក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ គឺឋិតនៅត្រង់កត្តាដែលថា តើទម្រង់អធិករណ៍របៀបណា ដែលអាចដែលអាចយកមកដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ រាល់អធិករណ៍ដែលមានចរិតជាអន្តរជាតិ មិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទេ ក៏ដូចគ្នានឹងជម្លោះនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិនោះដែរ។ជាក់ស្តែងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅទសវត្សទី៨០

មូលហេតុនៃអធិករណ៍ នៅអំឡុងដើមទសវត្សទី៨០ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជួយគាំទ្រដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីការ៉ាហ្គា **របបសង់ឌីនីស្តា**។ សហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង់ឌីនីស្តា បានធ្វើសកម្មភាពដូចតទៅ ទី១ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានជួយដល់កងទ័ពនឹងសម្ភារៈសឹក ដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាបដិវត្តន៍ម៉ាក លេនីននិយម នៅក្នុងប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ។ ទី២ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានកសាងរបបសង្គមនិយមមួយតាមបែបម៉ាក លេនីននិយម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថា គឺជារដ្ឋរណបរបស់សហភាពសូវៀតពេលនោះ គឺជាសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ ហើយជាការរាតទីនៃរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ។

នៅពេលនោះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឱ្យក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាវិញ ដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមកុងត្រា ដែលក្នុងសម័យនោះ លោករ៉ុណាល់រីហ្គេន ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ១៩៨១ ។ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨២ លោក រីហ្គេន បានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសម្ងាត់មួយ ស្តីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ លេខ១៧ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ សេអ៊ីអា ផ្តល់ថវិកាគាំទ្រទៅដល់ចលនាកុងត្រាក្នុងទឹកប្រាក់ ១៩ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់វិស័យយោធា។ ដោយសំអាងទៅលើជំនួយ និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ក្រុមកុងត្រា បានលួចដឹករ៉ែនៅកំពុងផែចំនួនបី ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល។ កត្តានេះបានបង្កជាជម្លោះមួយរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមកុងត្រាដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងភ្នាក់ងារស៊ើបសួរការណ៍សម្ងាត់សេអ៊ីអា ។ ជម្លោះបានឈានទៅបង្កដល់លការប្រើអាវុធដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនីការ៉ាហ្គាខូចខាតនាវាចំនួន ៧ គ្រឿង និង ៦គ្រឿងទៀត ជានាវារបស់រដ្ឋផ្សេងៗ។ ដោយយោងទៅលើការប៉ះទង្គិចគ្នា រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៨៤ ប្តឹងចំពោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

យុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ចំពោះអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក បានជំទាស់ថា តុលាការអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការទៅលើអធិករណ៍នេះទេពីព្រោះជម្លោះរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ជាជម្លោះផ្នែកនយោបាយ មិនមែនជាជម្លោះខាងផ្នែកច្បាប់ទេ។ បញ្ហាទីពីរ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ពីព្រោះប្រទេសនីការ៉ាហ្គា គ្មានទឡ្ហីករណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងអធិករណ៍នេះទេ។

សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឱ្យពាក្យបណ្តឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គានេះមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះទាំងអស់ មានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិ ពោលគឺភាគីរបស់ប្រទេសនៅ

កាវ៉ាហ្គា ភាគីប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ តំណាងឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ចលនាប្រឆាំងនឹង រដ្ឋាភិបាលនៅកាវ៉ាហ្គា ។

តុលាការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៦ បានសម្រេចថា អធិករណ៍នេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយយោងទៅលើកត្តាពីរ កត្តាទី១ អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក មានចរិតផ្លូវច្បាប់ មិនមែនជាអធិករណ៍ដោយអាវុធនោះទេ។ កត្តាទី២ តុលាការអន្តរជាតិ បានច្រានចោលនូវអំណះអំណាងខាងលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ តុលាការបានប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្ត នៅពេលកំពុងដំណើរការសវនាការ គឺសម្រេចឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យ បុរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បញ្ឈប់នូវរាល់សកម្មភាពយោធា និងការចាប់តាំងកងទ័ពវាយឆ្មក់ (Paramilitary) នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គាទៀតផង ។

សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ នៅក្នុងអធិករណ៍តុលាការបានសម្រេចថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពានទៅលើទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដូចជាការលួចរុករកអណ្តូងរ៉ែក្នុងដែនដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូនដ្ឋាននាវា ទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេង បិទលំហដែនអាកាស គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ដោយរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យពាណិកម្មទៀតផង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ចៅក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ បានលើកទឡ្ហីករណ៍ថា ពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ ដែលបង្ហាញថា ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បានគាំទ្រចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអេសសាល់វ៉ាឌ័រ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ បានចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថា មិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទដៃ ព្រមទាំងមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ គោលការណ៍ អធិតេយ្យ និងគោលការសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិ។ ទីបំផុត តុលាការអន្តរជាតិ បានចេញសាលដីការថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង់សំណងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិករណ៍ទាំងអស់នេះ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិក លោក ស្តេបេល មិនយល់ព្រមទទួលយកសាលដីការរបស់តុលាការនេះទេ ដោយចោទថាប្រកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាថា ជារដ្ឋមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ហើយលោកគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក្នុងការជួយគាំទ្រ និងការពារដល់ប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស់ និងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ឱ្យរួចផុតពីការវាតទីរបស់លទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបម៉ាកលេនីននិយម ដែលមានប្រទេសគុយបាជារដ្ឋជំរុញពីក្រោយ។

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិត្រូវបានប្រជាជាតិទាំងឡាយទទួលយកដោយបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ៖

ទី១ នីតិអន្តរជាតិសាកល ដែលរួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិនានាព្រមទទួលយកថា ជានីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការទាំងនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហាដែលមិនអាចរំលោភ

បានទៅលើសន្និសញ្ញា បញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃបណ្តាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេស បញ្ហាយុត្តាធិការនៃប្រជាជាតិនីមួយៗ ទៅលើដែនអាកាស និងដែនគោករបស់ខ្លួន។

ទី២ នីតិអន្តរជាតិទូទៅ រួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលបណ្តាប្រទេសភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយក នៅពេលណាដែលច្បាប់នោះ សមស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្តីពីដែនសមុទ្រដែលច្បាប់នេះមានយុត្តាធិការទៅលើបណ្តារដ្ឋណាដែលមានដែនសមុទ្រ។

ទី៣ នីតិអន្តរជាតិដោយឡែក រួមបញ្ចូលនូវសន្និសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើន ឧទាហរណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន

នីតិអន្តរជាតិមានវិសាលភាពក្នុកាអនុវត្តជាក់ស្តែងទៅតាមមុខសញ្ញាបី

១. នីតិជាតិ ត្រូវបានចាត់ទុកថា មានអនុកូលភាព ទៅតាមនីតិអន្តរជាតិ ។

មានន័យថា ទោះបីនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ ថែមទាំងបានអនុម័ត និងយកមកប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នីតិជាតិត្រូវតែបន្សុីជាមួយចំណុចមួយចំនួននៃនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។

២. រដ្ឋជាទូទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ច ធ្វើឱ្យនីតិជាតិស្របតាមនិយាមទាំងឡាយរបស់អន្តរជាតិ ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ហើយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមស្របទម្រង់ និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី២ ច្បាប់នេះមានវិធានស្របទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានា។ ដូចជាមាត្រា ១ ដែលចែងអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចែងថា គោលបំណងនៃនេះ គឺដើម្បីផ្តល់បទបទប្បញ្ញត្តិដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះកាប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់ដោយ ៖

ក អនុសញ្ញាប្រឆាំងនិងភេរវកម្មទាំង១៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងពិធីសារទាំងឡាយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃច្បាប់នេះ ។

ខ សេចក្តីសម្រេចនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងភេរវកម្ម ដូចជាសេចក្តីសម្រេចលេខ១២៦៧ លេខ១៣៧៣ និងលេខ១៥៤០ ។ ប្រការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេ ប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រកាន់នីតិអន្តរជាតិ ក៏ត្រូវរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិរបស់ខ្លួនឱ្យស្របទៅតាមវិធាននានារបស់នីតិអន្តរជាតិដែរ ។

គ តាមនីតិវិធី នីតិជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ហេតុការណ៍ តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះជាទូទៅច្បាប់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ។

នីតិជាតិបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថា នីតិអន្តរជាតិ ដែលបានរៀបចំ និងតាក់តែងឡើង ក៏ដើម្បីការពារសង្គមមនុស្សដែរ តែជាសង្គមមនុស្សរួម ដែលយើងឱ្យឈ្មោះថា សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើរដ្ឋនីមួយៗរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិមានលក្ខណៈតថភាពសមស្របតាមសង្គមនោះ នីតិអន្តរជាតិ ក៏នឹងជួយជំរុញឱ្យរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព វិបុលភាព ជាមិនខានឡើយ ហើយបើរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានការរីកចម្រើន ពិតណាស់រដ្ឋទាំងអស់នោះ ក៏នឹងចែករំលែកធនធានរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្តារដ្ឋដែលនៅខ្សោយខាងផ្នែកច្បាប់ ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច យល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា ពិភពលោកជាផ្ទះយើងតែមួយ ។ ឧទាហរណ៍ ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ បានបើកសន្និសិទ្ធកំពូលរស់ខ្លួននៅទីក្រុង តូរ៉ុងតូ ប្រទេសកាណាដា ហើយសន្និសិទ្ធកំពូលនេះ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្តាប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ៨ ផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស ជប៉ុន បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី កាណាដា សហព័ន្ធរុស្ស៊ី បានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានជាមូលនិធិមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យគាំពារមាតា និងទារកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសក្រីក្រ នូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ៥.០០០.០០០.០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ មូលនិធិនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា មូលនិធិមូស្កូកា។ មូលនីធិនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកនៅពេលមាតាមានផ្ទៃពោះក្តី ឬមួយក៏នៅពេលសម្រាលកូនក្តី។ វិធានការដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង៨ ស្តីពីការជួយគាពារមាតានិងទារកនោះ គឺជាការរួមចំណែកជួយពន្លឿនផែនការរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាក្នុងការសម្រេចឱ្យបានកម្មវត្ថុសហស្សវត្សស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ នៅទល់នឹងឆ្នាំ២០១៥។ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកបានសង្កេតឃើញថា នៅមានការយឺតយ៉ាវច្រើនណាស់។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៅរវាងឆ្នាំ ១៩៩០និង ២០០៨ អត្រាមរណៈទារកបានថយចុះចំនួន ២៨ % ប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅមានទារកស្លាប់ចំនួន ៧២នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើត១០០០នាក់។ ជាអត្រាមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកម្មវត្ថុនៃបំណងប្រាថ្នារបស់អង្គការម្មវិធីអភវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ដែលចង់ឱ្យអត្រាមរណៈទារកមានការថយចុះរហូតដល់ទៅ៦៦%ក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៩៩០ និង២០១៥។

ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ ឬ ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ២០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មានប្រជាជនចំនួន ៦៦% នៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំនួន ៧០% នៃប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មនិងចំនួន ៧០% នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងពិភពលោក។

គំនិតផ្តួចផ្តើមឱ្យមានក្រុមប្រទេសហ្សេ២០ នេះឡើង គឺនាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយ

ដែលគេឱ្យឈ្មោះថា សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងប្រេស៊ីល ។ សេចក្តីប្រកាសនេះចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញថា ជាសេចក្តីប្រកាសនាំឆ្ពោះទៅរកពាណិជ្ជកម្មសេរីការូបនៅកម្ម Trade Liberalization ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មាន សមជិកចំនួន ២៣ រដ្ឋ គឺ អាហ្សង់ទីន បូលីវី ប្រេស៊ីល ស៊ីលី ចិនប្រជាមានិត គូឋា អេក្វាទ័រ អេហ្ស៊ីប ហ្គាតេម៉ាឡា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី មិចស៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា ប៉ាគីស្ថាន ប៉ារ៉ាហ្គាយ ប៉េរូ ហ្វីលីពីន អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តង់ហ្សានី ថៃឡង់ អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ទួរគី និង វេណា ហ្សុយអេឡា។

ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យនៃនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលមានជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដ ត្រូវតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទទួលធ្វើជាស្ថាប័ន កាត់សេចក្តីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឬតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋ និង រដ្ឋរៀបចំធ្វើឡើងរួមគ្នា។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួន ជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ អាចឈានទៅដល់ការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ អាស្រ័យដោយភាគីណាមួយ ឬភាគីច្រើនទៀត។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្វើការវាយលុកជាមុនទៅលើទីតាំងកងនាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានផៀលអារបូរ (Pearl harbor) នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញ ដោយធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជប៉ុន ។ វិធានការនេះ ពាក្យច្បាប់សម័យបុរាណហៅថា ជាដើមហេតុនៃការបង្កសង្គ្រាម។ នៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចាប់ ឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកបង្កឱ្យមាន សង្គ្រាម ត្រូវយកទៅកាត់ទោសទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬនីតិអន្តរជាតិ ដែលមានដូចជាការកាត់ទោសទៅលើឧត្តមនាវីអាអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ កាល់ ដូនិច(Karl Donitz) ដោយឧត្តមនាវីនេះ បានបញ្ជាឱ្យកងយន្តហោះចម្បាំងអាលល្លឺម៉ង់ ទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើនាវាដឹកអ្នកជំងឺ និងរបួស ហើយដែលទង្វើនេះបានបំពានទៅលើសន្ធិសញ្ញានាវាទីក្រុងលើកទី២០ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅកំពង់ផែផៀល ហាបូរ ពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន។

ការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ជប៉ុន មកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែ ផៀលហាបូរ បានចាប់ផ្តើមឡើងនៅវេលាព្រឹកព្រលឹម ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤១ ។ ផែនការនៃការវាយប្រហារមិនឱ្យដឹងខ្លួនជាមុននេះ មជ្ឈដ្ឋានយោធាជប៉ុនឱ្យឈ្មោះថា ការវាយលុកទៅលើកោះហាវ៉ៃ ឬ ផែនការនៃកាវាយលុក Z ។ ដោយសារការវាយប្រហារនេះហើយ ដែលបង្ខំឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ ផែនការវាយលុករបស់ជប៉ុនទៅលើកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកនេះ មានគោលដៅធំៗដូចតទៅ ៖ ទី១ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលដល់អធិរាជជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ទី២ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេស